

# Společné jmění manželů

## Společné jmění manželů (SJM)

- Vzniká uzavřením manželství
- Specifická forma spoluvlastnictví, která může vzniknout jen mezi manžely
- Má vlastní úpravu odlišnou od obecného spoluvlastnictví

### Rozsah SJM

#### 1. Zákonný režim

V zákonném režimu patří do společného jmění manželů majetek, který získá **jeden nebo oba manželé po dobu trvání manželství** kromě následujících výjimek:

1. Věci, které slouží k **osobní potřebě jednoho z manželů** – např. zubní kartáček, parfém, spodní prádlo apod.
2. Věc, kterou jeden z manželů nabyt **darem nebo děděním**. O společné jmění manželů by se jednalo pouze v případě, kdyby dárce nebo zůstavitel projevil výslovné přání, aby daná věc patřila oběma manželům společně. *Např. Babička manžela odkáže vnukovi svůj dům, na který tedy jeho manželka Jana nemá právo.*
3. Vše, co jeden z manželů nabyt jako náhradu **nemajetkové újmy**. *Např. náhrady za bolestné, nemoci z povolání apod.*
4. Vše, co jeden z manželů nabude jednáním vztahujícím se k jeho **výlučnému vlastnictví**. (Pan Richard vlastnil ještě před uzavřením sňatku pole, které se ale rozhodne po svatbě prodat). Peníze z prodeje do SJM nepatří)
5. To, co jeden z manželů nabyt **náhradou za poškození, zničení nebo**

**ztrátu** svého výhradního vlastnictví. (Pan Richard měl ještě před svatbou dílnu s náradím, která ale již v době manželství vyhořela. Peníze z pojistky ale rovněž do SJM nepatří)

NOZ určuje, že **součástí společného jmění manželů je i zisk**, který plyne z majetku, který náleží do vlastnictví **pouze jednomu z manželů**. *Např.: Manžel Petr pronajímá dům, který zdědil po babičce. Peníze z nájmu však patří do SJM.*

**Součástí společného jmění manželů jsou i dluhy** vzniklé za trvání manželství kromě následných výjimek:

- Dluhy vzniklé za trvání manželství a týkající se majetku, který náleží **pouze jednomu z manželů** (Pan Petr si vzal na svoji firmu úvěr vyšší než je jeho zisk, dostal se do dluhů, který je ale pouze jeho a nepatří do SJM)
- Dluhy, které **převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela**, a nejedná se o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. (Pan Marek je gambler a kvůli své lásce k automatům si nadělal dluhy, kam jen se podíval. Tyto dluhy jsou však ale jen jeho a do SJM nepatří) x (Paní Marková si musela po úrazu na kole vzít úvěr, neboť po dobu tří měsíců pobírala pouze nemocenské dávky, které by rodině nestačily. Tento dluh již do SJM patří)

## 2. Smluvní režim

Smluvní režim je založen smlouvou, která může být uzavřena **před i během trvání manželství**. Upravují se v ní povinnosti a práva, týkající se společného jmění. Ujednání je třeba uzavřít formou **veřejné listiny (notářského zápisu)**. Smluvní režim může mít následující podoby:

1. oddělení jmění
2. jmění v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku

manželství

3. rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu

### 3. Režim založený na rozhodnutí soudu

- Zásah do zákonného režimu ze **strany soudu**
- Soudní řízení se zahajuje na základě **návrhu jednoho z manželů**
- Soud rozhoduje o **zúžení nebo zrušení společného jmění manželů**
- Pro rozhodnutí soudu je hlavní důvod, který soud musí shledat za závažný
- Za **závažné důvody** jsou vždy považovány:
  - manželův věřitel požaduje zajistit pohledávku majetkem nad rámec majetku tohoto manžela (Pan Němec si chce půjčit peníze, ale musel by ručit celým rodinným majetkem)
  - manžela lze považovat za marnotratného (Paní Němcová soustavně utrácí rodinný rozpočet a sahá na rodinné úspory)
  - manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika (Manžel je gambler a soustavně sází)

!Režim založený rozhodnutím soudu **lze změnit smlouvou manželů** nebo rozhodnutím soudu, pokud závažné důvody pominuly!

### Zánik SJM

Společné jmění manželů **zaniká**:

- zánikem manželství – rozvod, smrt nebo prohlášení za mrtvého
- prohlášením konkurzu na jednoho z manželů

- uložení trestu propadnutí majetku jednomu z manželů

V případě zániku společného jmění manželů se musí provést jeho **písemné vypořádání**, při kterém se vychází z toho, že **podíly obou manželů** na zaniklém společném jmění **jsou stejné**. Pokud nedojde k dohodě, **rozhodne** o vypořádání na návrh jednoho z manželů **soud**.